

PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

PENGUNAAN SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI TRANSITY

Nomor: PKS/TRANSITY/____/____

Pada hari ini, tanggal _____, bertempat di _____, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut **"Perjanjian"**) oleh dan antara:

PIHAK PERTAMA

NAMA	PT TRANSITY TEKNOLOGI INDONESIA
Alamat	_____
NPWP	_____
Diwakili oleh	_____
Jabatan	Direktur Utama

Selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"** atau **"TRANSITY"**

PIHAK KEDUA

NAMA PERUSAHAAN	_____
Alamat	_____
NPWP	_____
Diwakili oleh	_____
Jabatan	_____

Selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"** atau **"OPERATOR"**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"** dan masing-masing disebut **"PIHAK"**.

PASAL 1 — LATAR BELAKANG

- PIHAK PERTAMA adalah perusahaan penyedia layanan sistem manajemen transportasi berbasis teknologi dengan nama dagang **"Transity"**, yang menyediakan fitur pengelolaan reservasi, penjadwalan trip, manajemen kursi, kargo, pembayaran, pelaporan, dan fitur operasional lainnya.

2. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi darat (bus/travel) yang membutuhkan sistem pengelolaan operasional secara digital.
3. PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam penggunaan Sistem Transity dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 2 — RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. PIHAK PERTAMA menyediakan akses penuh terhadap Sistem Transity kepada PIHAK KEDUA, yang mencakup namun tidak terbatas pada:
 - a. Terminal Reservasi (CSO) dengan peta kursi real-time
 - b. Penjadwalan Trip dan Manajemen Rute
 - c. Manajemen Kursi dan Inventori Tempat Duduk
 - d. Pengelolaan Kargo dan Pengiriman Barang
 - e. Aturan Harga dan Promosi
 - f. Surat Perintah Jalan (SPJ) dan Manifest
 - g. Laporan Keuangan dan Operasional
 - h. Manajemen Pengguna dan Hak Akses (RBAC)
 - i. Fitur-fitur tambahan yang dikembangkan selama masa perjanjian
2. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas:
 - a. Penyediaan, pemeliharaan, dan pengembangan Sistem Transity
 - b. Ketersediaan server dan infrastruktur teknologi (uptime minimal 99%)
 - c. Dukungan teknis dan pelatihan penggunaan sistem
 - d. Keamanan data dan backup berkala
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas:
 - a. Keakuratan data yang diinput ke dalam sistem
 - b. Pengelolaan akun pengguna internal
 - c. Pembayaran Commercial Fee sesuai ketentuan di Pasal 4
 - d. Menjaga kerahasiaan akses dan akun sistem

PASAL 3 — MODEL BISNIS

1. PIHAK KEDUA mendapatkan akses penuh terhadap Sistem Transity **tanpa biaya berlangganan (gratis)**.
2. Sebagai kompensasi, PIHAK KEDUA dikenakan **Commercial Fee** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Commercial Fee yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Tidak ada biaya setup, biaya implementasi, maupun biaya bulanan tetap yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4 — COMMERCIAL FEE

1. PIHAK KEDUA dikenakan **Commercial Fee sebesar 3% (tiga persen)** dari setiap nilai transaksi yang berhasil diproses melalui Sistem Transity.
2. Definisi **"Transaksi"** meliputi:

- a. Penjualan tiket penumpang (booking dengan status **paid**)
 - b. Pengiriman kargo (shipment dengan status **paid**)
3. Ketentuan detail mengenai mekanisme perhitungan, penagihan, dan pembayaran Commercial Fee diatur dalam dokumen **Perjanjian Commercial Fee** terpisah.

PASAL 5 — JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan.
2. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama, kecuali salah satu Pihak memberikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri perjanjian selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kalender** sebelum masa berlaku berakhir.
3. Peninjauan ulang terhadap ketentuan Perjanjian dapat dilakukan setiap **12 (dua belas) bulan** berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6 — HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Hak PIHAK PERTAMA:

1. Menerima pembayaran Commercial Fee sesuai ketentuan Pasal 4.
2. Melakukan pembaruan, perbaikan, dan pengembangan Sistem Transity.
3. Menangguhkan akses sistem apabila PIHAK KEDUA menunggak pembayaran lebih dari 30 hari kalender.
4. Menggunakan data agregat (tanpa identitas individu) untuk keperluan analisis dan pengembangan layanan.

Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Menyediakan sistem yang berfungsi dengan baik dan aman.
2. Memberikan dukungan teknis pada hari dan jam kerja (Senin–Sabtu, 08:00–17:00 WIB).
3. Melakukan backup data secara berkala (minimal harian).
4. Memberikan notifikasi minimal 24 jam sebelum maintenance terjadwal.
5. Menjaga kerahasiaan data PIHAK KEDUA.

PASAL 7 — HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Hak PIHAK KEDUA:

1. Menggunakan seluruh fitur Sistem Transity tanpa batasan pengguna.
2. Mendapatkan dukungan teknis dan pelatihan.
3. Mendapatkan laporan penggunaan dan rekap Commercial Fee secara berkala.
4. Mengajukan permintaan fitur atau penyesuaian sistem.

Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Membayar Commercial Fee tepat waktu sesuai ketentuan.
2. Menggunakan sistem sesuai dengan peruntukannya dan tidak melakukan tindakan yang merugikan sistem.
3. Tidak menduplikasi, merekayasa balik (reverse engineer), atau mendistribusikan Sistem Transity.
4. Menjaga kerahasiaan akun dan credential akses.

PASAL 8 — KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN DATA

1. Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh dari Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data penumpang, data transaksi, dan data operasional PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
3. Data yang tersimpan dalam Sistem Transity merupakan milik PIHAK KEDUA dan tidak akan digunakan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis.
4. Kewajiban kerahasiaan ini tetap berlaku selama **2 (dua) tahun** setelah Perjanjian berakhir.

PASAL 9 — HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Seluruh hak kekayaan intelektual atas Sistem Transity, termasuk namun tidak terbatas pada kode sumber, desain, arsitektur, dan dokumentasi, adalah milik PIHAK PERTAMA.
2. Perjanjian ini tidak memberikan hak kepemilikan atas Sistem Transity kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA hanya mendapatkan hak penggunaan (lisensi) selama Perjanjian berlaku.

PASAL 10 — FORCE MAJEURE

1. Tidak ada Pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali wajar (Force Majeure), termasuk namun tidak terbatas pada: bencana alam, perang, pandemi, kebijakan pemerintah, gangguan internet massal, atau kegagalan pihak ketiga (hosting provider).
2. Pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu **7 (tujuh) hari kalender** sejak terjadinya Force Majeure.
3. Apabila Force Majeure berlangsung lebih dari **90 (sembilan puluh) hari**, masing-masing Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini tanpa kewajiban ganti rugi.

PASAL 11 — PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan dalam waktu **30 (tiga puluh) hari kalender**, maka perselisihan akan diselesaikan melalui mediasi.

3. Apabila mediasi tidak berhasil, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang putusannya bersifat final dan mengikat.

PASAL 12 — PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis **30 (tiga puluh) hari kalender** sebelumnya.
- Dalam hal pengakhiran:
 - PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan seluruh kewajiban Commercial Fee yang tertunggak.
 - PIHAK PERTAMA wajib memberikan akses untuk mengeksport seluruh data PIHAK KEDUA dalam format yang dapat digunakan (CSV/Excel).
 - Data PIHAK KEDUA akan dihapus dari server PIHAK PERTAMA dalam waktu **30 (tiga puluh) hari** setelah pengakhiran, kecuali diwajibkan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak apabila PIHAK KEDUA:
 - Menunggak pembayaran Commercial Fee lebih dari **60 (enam puluh) hari kalender**.
 - Melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Perjanjian ini.
 - Melakukan tindakan ilegal menggunakan Sistem Transity.

PASAL 13 — KETENTUAN LAIN-LAIN

- Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan PARA PIHAK dan menggantikan seluruh perjanjian, kesepakatan, atau korespondensi sebelumnya.
- Perubahan atas Perjanjian ini hanya berlaku apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku secara penuh.
- Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 14 — LAMPIRAN

Dokumen-dokumen berikut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini:

- Lampiran 1: Perjanjian Commercial Fee
- Lampiran 2: Service Level Agreement (SLA)
- Lampiran 3: Daftar Fitur Sistem Transity

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

_____	_____
Nama:	Nama:
Jabatan: Direktur Utama	Jabatan:
Tanggal:	Tanggal:

Saksi-saksi:

SAKSI 1	SAKSI 2
_____	_____
Nama:	Nama: